

1501404-33.2019.8.26.0006

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Dano

Magistrado: José Ricardo Santini Antonietto

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... liberdade pela prática do crime de tráfico de entorpecentes em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária de Tremembé, destruiu e inutilizou a tornozeleira eletrônica que usava, da marca Spacecom, pertencente à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, durante uma saída temporária que lhe foi deferida. No dia indicado, o réu deixou o endereço que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

1ª Vara Criminal

Rua Dr. João Ribeiro nº 433, São Paulo-SP - cep 03634-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501404-33.2019.8.26.0006 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501404-33.2019.8.26.0006

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2044211/2019 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 3643804 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 24/19/411 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2044211 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 24/19/411 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2044211 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 24/19/411 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2044211 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 24/19/411 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Aparecido Pereira da Silva

Juiz de Direito: Dr. José Ricardo Santini Antonietto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida contra RODRIGO APARECIDO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Segundo a denúncia, em 01/01/2019, por volta das 17h47min, na Av. Dr. Assis

Ribeiro, 1226, Cangaíba, nesta Capital, o réu, que cumpria pena privativa de liberdade pela prática do crime de tráfico de entorpecentes em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária de Tremembé, destruiu e inutilizou a tornozeleira eletrônica que usava, da marca Spacecom, pertencente à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, durante uma saída temporária que lhe foi deferida. No dia indicado, o réu deixou o endereço que havia declarado e a tornozeleira começou a apitar, tendo ele então rompido o lacre de segurança, danificando-o, fazendo cessar o monitoramento, não tendo retornado ao estabelecimento penitenciário no dia determinado, vindo posteriormente a ser recapturado e confessar a prática delitiva (fls. 103/104).

O réu não fez jus à suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal, por ser reincidente em crime doloso (fls. 102, item 2, 105/112 e 130/132).

A denúncia foi recebida em 18/04/2022 (fls. 119).

O réu foi citado (fls. 152/153), sobrevivendo a defesa de fls. 163/164.

Afastada a absolvição sumária (fls. 178/179), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, sendo ouvida uma testemunha, seguindo o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu, enquanto a defesa postulou a absolvição.

É o relatório.

DECIDO.

O exame das provas indica que a ação penal é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelos documentos de fls. 6/8 e 95/97, que registram o rompimento da tornozeleira eletrônica usada pelo réu.

Quanto à autoria, a testemunha Marco Antônio Ferreira, agente penitenciário, disse trabalhar na portaria da penitenciária e no monitoramento de presos, sendo que pelo fato de ter vários afazeres não monitora o tempo todo, o que fica a cargo da empresa contratada, que quando verifica alguma irregularidade entra em contato com a penitenciária, passando a partir disso a acompanhar o caso, informando o ocorrido à polícia.

O réu, em seu interrogatório na esfera policial, confessou a prática delitiva, dizendo que durante uma saída temporária foi para a casa de sua mãe, que é separada de seu pai, e como não era o local predeterminado para ficar, o equipamento começou a apitar, vindo com isso a romper o lacre para que parasse o barulho, não tendo retornado à penitenciária no dia determinado, continuando contudo no endereço que havia informado, vale dizer, na casa de seu pai, onde inclusive foi recapturado (fls. 53). Em Juízo, disse que em novembro de 2019 cumpria pena no regime semiaberto na Penitenciária de Tremembé e estava sofrendo ameaça de morte de outros presos, tendo então se aproveitado de uma "saidinha" para deixar o estabelecimento, tendo rompido o lacre da tornozeleira eletrônica que usava com um alicate e a jogado fora, fazendo isso para preservar sua vida, já estando a situação contudo resolvida atualmente. Informou que o fato aconteceu quando já estava perto de ganhar a liberdade, sendo recapturado 27 dias depois, permanecendo todavia o tempo todo no mesmo local que informou quando saiu da penitenciária, na casa de familiares.

Assim, a prova produzida autoriza a procedência da ação penal, por ter sido suficientemente demonstrado que o réu de fato danificou a tornozeleira eletrônica que usava por ocasião de uma saída temporária do Centro de Progressão Penitenciária de Tremembé, onde cumpria pena privativa de liberdade em regime semiaberto em razão de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo rompido o lacre do equipamento e o jogado fora, estando portanto tipificado o crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal), sem que exista qualquer causa excludente da antijuridicidade.

Na dosagem da pena, atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, fixo a base no mínimo de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário. Dou por compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Não há causas de aumento ou diminuição.

Diante da reincidência, não faz jus o réu à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, devendo iniciar o cumprimento

además no regime semiaberto.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida contra RODRIGO APARECIDO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, e CONDENO-O à pena de 6 meses de detenção, em regime semiaberto, como incurso no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Faculto ao réu recorrer em liberdade, por haver respondido ao processo nesta condição, não obstante esteja preso por outro processo.

Lance-se o nome do réu, oportunamente, no rol dos culpados.

P. I. C.

São Paulo, 7 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA